

श्रमजीवी_पत्रकार_सम्बन्धी_ऐन_२०५१

English title: Working Journalists Act, 1993

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५१ । १ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ७ । १७ । २. श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ २०६४ । ४ । २७ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ४. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०५१ सालको ऐन नं. ७ । श्रमजीवी पत्रकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक, हित, सुविधा र सुरक्षाको समयोचित व्यवस्था गर्न तथा नजिह्रूको व्यावसायिक दक्षता प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहित गरी स्वच्छ पत्रकारिताको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको तेइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१” रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा, - । पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (क) । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) “सञ्चार प्रतष्ठान” भन्नाले सञ्चार सम्बन्धी कुनै व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले तीनजना वा सोभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी वा कामदार कार्यरत रहेको प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना वा दर्ता भएको सार्वजनिक वा नजि सञ्चार माध्यम वा सङ्गठित संस्था समझनु पर्छ । (ग) “व्यवस्थापक” भन्नाले कुनै सञ्चार प्रतष्ठानको कार्य सञ्चालनमा अन्तमि नरिणय गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिसमझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) “श्रमजीवी पत्रकार” भन्नाले सञ्चार प्रतष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्तिलाहेक सञ्चार सम्बन्धी व्यवसाय वा सेवालाई प्रमुख व्यवसाय अपनाई पारिश्रमिक लई सञ्चार प्रतष्ठानमा पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्तिसमझनु पर्छ र सो शब्दले सञ्चार प्रतष्ठानमा समाचार सामग्री सङ्कलन, उत्पादन, सम्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने प्रधान सम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, स्ट्रिज्जर, समाचारवाचक, कार्यक्रम नरिदेशक, अनुवादक, वेब डिजाइनर, स्तम्भ लेखक, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामेरामेन, व्यङ्ग्य चित्रकार, कार्यक्रम नरिमाता वा सञ्चालक, दृश्य वा भाषा सम्पादक जस्ता पत्रकारिता पेशासँग सम्बन्धित व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ङ) “कर्मचारी” भन्नाले सञ्चार प्रतष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय कार्यको अन्तमि नरिणय गर्न अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाहेक त्यस्तो प्रतष्ठानको प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय, प्रावधिक वा अन्य कार्यमा संलग्न व्यक्तिसमझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ड१) “कामदार” भन्नाले श्रमजीवी पत्रकार वा कर्मचारी लाहेक सञ्चार प्रतष्ठानमा सञ्चार सामग्री बकिरी वितरण वा उत्पादन गर्ने वा अन्य श्रममूलक कार्यमा संलग्न व्यक्तिसमझनु पर्छ ।

(च) “पारिश्रमिक” भन्नाले श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चार प्रतष्ठानमा काम गरे बापत सञ्चार प्रतष्ठानको तर्फबाट पाउने तलब समझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (छ) “समिति” भन्नाले दफा ११ बमोजमि गठन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक नरिधारण समिति समझनु पर्छ । (ज) “परिवार” भन्नाले श्रमजीवी पत्रकारसँग बस्ने तथा नजि आफैले पालन पोषण गर्नु पर्ने पति, पत्नी, छोरा, लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने २०६३ द्वारा झकिएको । छोरी, धर्मपुत्र, लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने २०६३ द्वारा झकिएको । धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा समझनु पर्छ र सो शब्दले पुरुष श्रमजीवी पत्रकारको हकमा नजिको बाजे, बज्यै तथा महिला श्रमजीवी पत्रकारको हकमा नजिको सासु, ससुरालाई समेत जनाउँछ । (झ) “प्रेस रजिष्ट्रार” भन्नाले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १९ बमोजमि नयिक्त भएको प्रेस रजिष्ट्रार समझनु पर्छ । (ञ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजमि” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिएबमोजमि समझनु पर्छ । परिच्छेद - २ । नयिक्ति, सेवाको सुरक्षा तथा काम गर्ने समय । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३. पदको वर्गीकरण गर्नु पर्ने: (१) व्यवस्थापकले सञ्चार प्रतष्ठानको कामको प्रकृति अनुसार श्रमजीवी पत्रकारको पद र त्यस्तो पदको तहगत वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । (२) व्यवस्थापकले उपदफा (१) बमोजमि पदको तहगत वर्गीकरण गर्दा समितिले नरिधारण गरे बमोजमि गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि पद र त्यस्तो पदको तहगत वर्गीकरण गरिसकेपछि व्यवस्थापकले सो पदको लागि चाहिने योग्यता, अनुभव, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा उत्तरदायित्व समेत उल्लेख भएको वविरण प्रेस रजिष्ट्रारलाई दनि पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३क. नयिक्ति नदिई काममा लगाउन नहुने: व्यवस्थापकले यस ऐन बमोजमि नयिक्ति नदिई कुनै पन व्यक्तिलाई श्रमजीवी पत्रकारको पदमा काममा लगाउन हुँदैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ४. खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्त गरिनु पर्ने: (१) दफा ३ को उपदफा (३) बमोजमिको वविरण प्रेस रजिष्ट्रारलाई दइसकेपछि व्यवस्थापकले सञ्चार प्रतष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने श्रमजीवी पत्रकारको पद तोकिएको प्रक्रिया अपनाई खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा छनौट गरी पूर्त गरिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा छनौट भएका व्यक्तिलाई व्यवस्थापकले तोकिएको

अवधभित्ति नयिक्तपित्तर दनि पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ५. करारमा नयिक्तगिरन सकने: (१) दफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सञ्चार प्रतष्ठानको कामका लागि कुनै व्यक्तिको वशिषज्ज सेवा लनि पर्ने भएमा व्यवस्थापकले प्रेस रजिष्ट्रारको स्वीकृतिले नशिचति समयावधि तोकै त्यस्तो व्यक्तिलाई श्रमजीवी पत्रकारको पदमा करारमा नयिक्तगिरन सकनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि करारमा नयिक्तगिरदा सम्बन्धति सञ्चार प्रतष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको कुल सङ्ख्याको पन्ध्र प्रतशित संख्या सम्म मात्र नयिक्तगिरन सकनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि करारमा नयिक्त भएको व्यक्तिले गर्नु पर्ने काम, पाउने पारश्रमकि, सेवाको अवधति तथा सेवाका अन्य शर्त एवं सुवधि करारमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकारारमा नयिक्त भएको श्रमजीवी पत्रकारको पारश्रमकि, सञ्चय कोष तथा अन्य सुवधि सञ्चार प्रतष्ठानको समान पद वा तहमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारले पाउने पारश्रमकि, सञ्चय कोष तथा अन्य सुवधिभन्दा कम हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ५क. नयिक्तको जानकारी दनि पर्ने: (१) दफा ४ वा ५ बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई श्रमजीवी पत्रकारको पदमा नयिक्त गरसिकेपछि व्यवस्थापकले सोको जानकारी प्रेस रजिष्ट्रारलाई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको जानकारी प्रेस रजिष्ट्रारले अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । ६. परीक्षणकालमा रहने: श्रमजीवी पत्रकारमा शुरूमा स्थायी नयिक्तगिरदा छ महिनाको परीक्षणकालमा रहने गरी नयिक्ति गरनेछ । सो अवधमि नजिको काम सन्तोषजनक नभएमा नजिको नयिक्तिबदर गर्न सकनेछ । ७. पदाधिकारी कायम रहने : देहायको अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकारको आफ्नो पद माथिको पदाधिकारी कायम रहनेछ :- । (क) त्यस पदमा कामकाज गरिहँदा सम्म, । (ख) बढिमा रहेको बखत, । (ग) व्यवस्थापकले अन्यत्र काजमा खटाएको बखत, वा । (घ) नलिम्बन रहेको बखत । ८. सेवाको सुरक्षा : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको रीत नपुर्याई कुनै पनि श्रमजीवी पत्रकारको सेवाको अन्त्य गर्न सकने छैन । ९. काम गर्ने समय : (१) श्रमजीवी पत्रकारले काम गर्नु पर्ने समय उपदफा (२) को अधीनमा रही व्यवस्थापकले तोकदिने बमोजमि हुनेछ । (२) श्रमजीवी पत्रकारले प्रत्येक हप्तामा काम गर्नु पर्ने समय अठ्चालसि घण्टाभन्दा बढी हुने छैन र प्रत्येक हप्तामा नजिले आलोपालो गरी एक दिन साप्ताहिक बढि पाउनेछ । (३) कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको समय भन्दा बढी समय काममा लगाएमा तोकिए बमोजमि थप सुवधि दनि पर्नेछ । १०. हाजरी र बढि सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक व्यवस्थापकले सञ्चार प्रतष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरूको हाजरी कतिब राख्नु पर्नेछ । (२) प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकारले व्यवस्थापकले तोकेको समयमा नयिमति रूपले आफ्नो कार्यालय वा कार्यक्षेत्रमा उपस्थति भई काम गर्नु पर्नेछ । सामान्यतया बढि स्वीकृत नगराई कार्यालय वा कार्यक्षेत्रमा अनुपस्थति हुनु हुँदैन । (३) श्रमजीवी पत्रकारहरूले पाउने सार्वजनिक बढि, भैपरी आउने तथा पर्व बढि, बरिमी बढि, घर बढि, सुत्केरी बढि, लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । सुत्केरी स्याहार बढि, करिया बढि र बेलबडी बढि तोकिए बमोजमि हुने छन् । परिच्छेद - ३ । पारश्रमकि तथा क्षतपूरति पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति ।

११. न्यूनतम पारश्रमकि निर्धारण समिति: (१) श्रमजीवी पत्रकारले पाउने न्यूनतम पारश्रमकि रकम निर्धारण गर्न तथा त्यस्तो पारश्रमकि रकम आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सफारिस गर्नका लागि देहायका सदस्यहरू भएको एक न्यूनतम पारश्रमकि निर्धारण समिति गठन हुनेछ :- । (क) सञ्चारको क्षेत्रमा वशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नयिक्त गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (ख) प्रतनिधि (राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणी), सञ्चार तथा सूचना प्रवधि मन्त्रालय - सदस्य । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (ग) प्रतनिधि (राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणी), श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - सदस्य । (घ) नेपाल पत्रकार महासंघको सभापति - सदस्य । (ङ) श्रमजीवी पत्रकारहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी नेपाल पत्रकार महासंघले तोकेका तीनजना - सदस्य । (च) व्यवस्थापकहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका तीनजना - सदस्य । (छ) कर्मचारी वा कामदारमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना - सदस्य । (ज) श्रम तथा अर्थ सम्बन्धी वशिषज्जहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना - सदस्य । (झ) प्रेस रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (२) समितिको अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (३) यस ऐनमा लेखिएदेखि बाहेक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ११क. नेपाल सरकारले न्यूनतम पारश्रमकि निर्धारण गर्न सकने : दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले कुनै कारणवश श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारश्रमकि निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष सफारिस गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले नै श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारश्रमकि निर्धारण गर्न सकनेछ । १२. पारश्रमकि तथा भत्ता पाउने : (१) श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चार प्रतष्ठानमा काम गरे बापत मासिक पारश्रमकि पाउनेछ । (२) कुनै श्रमजीवी पत्रकारले पकाएको पारश्रमकि तथा भत्ता नजि जुनसुकै व्यहोराले सञ्चार प्रतष्ठानको सेवामा नरहेमा पनि पाउनेछ । (३) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि बाहेक कुनै श्रमजीवी पत्रकारको मासिक पारश्रमकि कट्टा गरिने छैन । (४) कुनै श्रमजीवी पत्रकारले पाउने पारश्रमकि नजि बढिमा बसेको बखत रोकिने छैन । १३.

वार्षिक तलब वृद्धि: प्रत्येक श्रमजीवी पत्रकारले एक वर्षको सेवा पूरा गरेपछि तोकिए बमोजमि एउटा तलब वृद्धि पाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १४. उपचार तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था : सञ्चार प्रतष्ठानको कामको सलिसलामा कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई चोटपटक लागेमा वा नजिको अङ्गभङ्ग भएमा वा मृत्यु भएमा वा नजिको व्यक्तित्व सम्पत्ति निष्ट भएमा नजिले वा दफा १६ मा उल्लेख भए बमोजमिको व्यक्तिले तोकिए बमोजमिको उपचार खर्च वा क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित सञ्चार प्रतष्ठानबाट पाउनेछ ।

१५. पारिश्रमिक कट्टी गर्नमा प्रतबिन्ध : (१) श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक देहायको अवस्थामा बाहेक अरू अवस्थामा कट्टी गरिनेछैन :- (क) लागेको जरिवाना कट्टी गर्नु परेमा, । (ख) गैर हाजरि बापत कट्टी गर्नु परेमा, । (ग) जानीजानी वा लापरवाहीसाथ काम गर्दा सञ्चार प्रतष्ठानलाई पुग्न गएको नोकसानि बापत कट्टी गर्नु परेमा, । (घ) पारिश्रमिकबाट कट्टी हुने गरी अघि दिएको पेश्की रकम कट्टी गर्नु परेमा, । (ङ) सरकारी अड्डा वा अदालतको आदेश बमोजमि तरिनु बुझाउनु पर्ने कुनै रकम कट्टी गर्नु परेमा, । (च) प्रचलित कानून बमोजमि लागूने आय कर वा अन्य कुनै कर कट्टी गर्नु परेमा, वा । (छ) तोकिए बमोजमि कुनै रकम कट्टी गर्नु परेमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि कट्टी हुने रकमको हद, कट्टी गरिने तरिका र अवधि तथा तत्सम्बन्धी अन्य कुरा तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. बाँकी रकम भुक्तानी पाउने : (१) कुनै श्रमजीवी पत्रकारको सञ्चार प्रतष्ठानको सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरे पश्चात् वा सो सेवामा छँदै मृत्यु भई यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि पाउने रकम सञ्चार प्रतष्ठानबाट लनि बाँकी भएमा त्यस्तो रकम श्रमजीवी पत्रकार स्वयंले वा नजिले इच्छाएको व्यक्तिले पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको रकम लनि श्रमजीवी पत्रकारले कसैलाई पननिइच्छाएकोमा त्यस्तो रकम नजिको परिवारको सबैभन्दा नजिकको हकवालाले पाउनेछ । परिच्छेद - ४ । कल्याणकारी व्यवस्था । १७. कल्याणकारी कोष : व्यवस्थापकले श्रमजीवी पत्रकारको हक, हति र सुरक्षाका लागि तोकिए बमोजमि एक कल्याणकारी कोष खडा गर्नु पर्नेछ । १८. उपदान, सञ्चय कोष र औषधि उपचार तथा अन्य सुविधा : श्रमजीवी पत्रकारहरूले पाउने उपदान, सञ्चय कोष, औषधि उपचार तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । १९. स्वामित्व परिवर्तनले प्रतकूल असर नपर्ने : सञ्चार प्रतष्ठानमा भएको स्वामित्वको परिवर्तनले त्यस्ता सञ्चार प्रतष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूको सेवा, शर्त तथा सुविधामा कुनै प्रतकूल असर पर्ने छैन । २०. मर्का पर्ने गरी सेवा, शर्त तथा सुविधामा परिवर्तन नगरिने : श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई मर्का पर्ने गरी नजिको सेवाको शर्त तथा सुविधामा परिवर्तन गरिने छैन । परिच्छेद-५ । अवकाश र दरबन्दी कटौती । २१. अवकाश : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघिवा प्रारम्भ भएपछि गरी श्रमजीवी पत्रकारको रूपमा अवछिन्नि २५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको श्रमजीवी पत्रकारलाई व्यवस्थापकले सेवाबाट अवकाश दनि सक्नेछ । (२) कुनै श्रमजीवी पत्रकारले व्यवस्थापकलाई तीन महिनाको अग्रिम सूचना दिई सञ्चार प्रतष्ठानको सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश लनि सक्नेछ । २२. दरबन्दी कटौती : (१) सञ्चार प्रतष्ठानको आम्दानी घट्न गएकोले वा व्यवस्थापकले लगानी घटाई सञ्चार प्रतष्ठान सञ्चालन गर्न चाहेमा सोही अनुपातमा दरबन्दी कटौती गरी श्रमजीवी पत्रकारलाई सेवाबाट अवकाश दनि सक्नेछ । तर यसरी दरबन्दी कटौती गरी श्रमजीवी पत्रकारलाई सञ्चार प्रतष्ठानको सेवाबाट अवकाश दँदा एकै कसिमिको काममा कार्यरत एक वर्षको अवछिन्नि सेवा अवधि पूरा गरेका श्रमजीवी पत्रकारहरूमध्ये त्यस्तो काममा सबै भन्दा पछि नियुक्त भएकालाई पहिलै कटौती गर्ने क्रमले कटौती गरी सेवाबाट अवकाश दनि पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि दरबन्दी कटौती गर्नु परेमा सो गर्नु परेको कारण सहितको सूचना व्यवस्थापकले प्रेस रजिष्ट्रार र सम्बन्धित श्रमजीवी पत्रकारलाई तीन महिना अगावै दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि एक पटक दरबन्दी कटौती गरिसकेपछि एक वर्षभित्र पुनः दरबन्दी सरिजना गर्न वा करारमा कुनै श्रमजीवी पत्रकार नयुक्त गर्न पाइने छैन । (४) उपदफा (३) वपिरीत कुनै व्यवस्थापकले सो अवधिभित्र कुनै व्यक्तिलाई श्रमजीवी पत्रकारमा नयुक्त गरेमा पहिलै दरबन्दी कटौतीमा परेको श्रमजीवी पत्रकारले सो सञ्चार प्रतष्ठानमा नयुक्त पाउँ भनी सम्बन्धित व्यवस्थापक समक्ष नविदन गर्न सक्नेछ । यसरी परेको नविदन अनुसार सम्बन्धित व्यवस्थापकले त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारलाई नयुक्त दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि व्यवस्थापकले नयुक्त नदिएमा त्यस्तो व्यक्तिले प्रेस रजिष्ट्रार समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि परेको उजुरी मनासबि देखिएमा प्रेस रजिष्ट्रारले नविदकलाई नयुक्त दिनु भनी सम्बन्धित व्यवस्थापकलाई आदेश दनि सक्नेछ । यसरी प्रेस रजिष्ट्रारबाट आदेश भएमा सम्बन्धित व्यवस्थापकले त्यस्तो व्यक्तिलाई पुनः श्रमजीवी पत्रकारमा नयुक्त गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि प्रेस रजिष्ट्रारले दिएको आदेश उपर चर्चित नबुझ्ने पक्षले पैतीस दनि भित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । २३. सञ्चार प्रतष्ठान बन्द गर्न सक्ने : (१) व्यवस्थापकले आफूले सञ्चालन गरेको सञ्चार प्रतष्ठान कुनै कारणले बन्द गर्न चाहेमा सो कुराको सूचना प्रेस रजिष्ट्रार र सम्बन्धित श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई तीन महिना अगावै दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सञ्चार प्रतष्ठान बन्द हुने भई श्रमजीवी पत्रकारले स्वतः अवकाश पाउने भएमा वा दफा २२ बमोजमि दरबन्दी कटौती भई श्रमजीवी पत्रकारले अवकाश पाउने भएमा व्यवस्थापकले सम्बन्धित श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई तोकिए बमोजमि सुविधा दनि पर्नेछ । २४. उजुरी गर्न सक्ने : (१) यस ऐन बमोजमि श्रमजीवी पत्रकारले पाउनु पर्ने कुनै सुविधा वा रकम सञ्चार प्रतष्ठानबाट नपाएमा वा व्यवस्थापकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमिको कुनै काम नगर्दा कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई मर्का पर्न गएमा त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारले पैतीस दनि भित्र

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । प्रेस रजिष्ट्रार समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको उजुरी मनासबि ठहरेमा तोकिएको समतिलि उजुरवालाको माग बमोजमिको कुनै सुविधा वा रकम वा अन्य कार्य सम्बन्धति सञ्चार प्रतष्ठितानबाट दनि वा गर्न लगाई जानीजानी दनि पर्ने सुविधा वा रकम नदिएको वा गर्नुपर्ने काम नगरेको देखिएमा त्यस्तो व्यवस्थापकलाई एकहजार देखि दुईहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको समतिलि गरेको नरिण्यबाट मर्का पर्ने व्यक्तिलि पैतीस दनि भतिर सम्बन्धति पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । परचिछेद-६ ।

आचरण, सजाय र पुनरावेदन । २५. आचरण : श्रमजीवी पत्रकारहरूले तोकिए बमोजमि आचरणको पालना गर्नु पर्नेछ । २६. सजाय : (१) पद अनुसारको आचरण नगर्ने श्रमजीवी पत्रकारलाई व्यवस्थापकले देहाय बमोजमिको कुनै सजाय गर्न सक्नेछ :- । (क) साधारण सजाय : । (१) नसहित दनि, । (२) बढीमा दुई वार्षकि पारिश्रमिक वृद्धि रोकका गर्ने, वा । (ख) वशिष सजाय : सेवाबाट हटाउने । (२) कुनै श्रमजीवी पत्रकारको काम सन्तोषजनक नभएमा वा अनुशासनहीन काम गरेमा व्यवस्थापकले साधारण सजाय गर्न सक्नेछ । (३) देहायको कुनै अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकारलाई व्यवस्थापकले वशिष सजाय गर्न सक्नेछ:- । (क) बराबर आचरण सम्बन्धी कुरा उल्लङ्घन गरेमा, । (ख) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा, । (ग) बराबर आफ्नो पदको जमिमेवारी पूरा नगरेमा, । (घ) बढि स्वीकृत नगराई वा व्यवस्थापकलाई जानकारी नदई आफ्नो काममा ६० दनि भन्दा बढी अनुपस्थति भएमा । २७. नलिम्बन गर्न सक्ने : (१) कुनै श्रमजीवी पत्रकारको सम्बन्धमा दफा २६ मा लेखिएको कुनै अभयोगको जाँचबुझ गर्नु पर्ने भएमा जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेल सम्म त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारलाई व्यवस्थापकले नलिम्बन गर्न सक्नेछ । तर देहायको अवस्था नभई साधारणतया नलिम्बन गरिने छैन :- । (क) नलिम्बन नगरी श्रमजीवी पत्रकारलाई काम गर्न दौंदा झुट्टा सबुद प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने वा आफ्नो वरिद्धको सबुद प्रमाण गायब गर्न सक्ने सम्भावना भएमा, वा । (ख) नलिम्बन नगरी श्रमजीवी पत्रकारलाई काम गर्न दौंदा सञ्चार प्रतष्ठितानलाई हानि नोक्सानी हुने भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई तीन महिना भन्दा बढी अवधि नलिम्बन गर्नु हुँदैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि नलिम्बनमा परेको श्रमजीवी पत्रकार सेवामा बहाल भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा नजिको नलिम्बन समाप्त हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि नलिम्बन भएको श्रमजीवी पत्रकारले त्यस्तो नलिम्बनको अवधिभर आधा पारिश्रमिक पाउनेछ र नजि उपर लागेको अभयोगबाट सफाई पाएमा त्यसरी नलिम्बन भएको अवधिभरको पूरा पारिश्रमिक पाउनेछ । २८. सफाई पेश गर्ने मौका दनि पर्ने : व्यवस्थापकले कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई सजाय दनि आदेश दनि भन्दा अघि कारबाही गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी सो श्रमजीवी पत्रकारलाई उचित म्याद दई आफ्नो सफाई पेश गर्न मौका दनि पर्नेछ । यसरी मौका दौंदा नजिमाथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले कटिएको र प्रत्येक आरोप कुन कुन कुरामा आधारति छ सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । २९. वशिष सजायको आदेश दनि भन्दा पहिलि सजाय प्रस्ताव गर्नु पर्ने : वशिष सजायको आदेश दनि भन्दा पहिलि व्यवस्थापकले दफा २८ बमोजमि सफाई पेश गर्न दइएको म्याद भतिर सफाई पेश नगरेमा वा पेश हुन आएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारलाई दनि लागिएको प्रस्तावति सजाय कनि नदनि भनी यस सम्बन्धमा उचित म्याद दई स्पष्टीकरण मागनु पर्नेछ । ३०. सजाय गर्न सक्ने : दफा २८ वा दफा २९ बमोजमि सफाई वा स्पष्टीकरण नै नदिएमा वा सो अनुसार दइएको सफाई वा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभई त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारलाई सजाय गर्नु पर्ने भएमा व्यवस्थापकले दफा २६ बमोजमिको कुनै सजाय गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति ।

३१. पुनरावेदन : दफा ३० बमोजमि व्यवस्थापकले गरेको सजायउपर चतित नबुझ्ने व्यक्तिलि पैतीस दनिभतिर प्रचलति कानून बमोजमि स्थापना भएको श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । परचिछेद-७ । विविधि । ३२. अधिकार प्रत्यायोजन : नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै निकाय वा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३३. दण्ड सजाय : (१) कुनै श्रमजीवी पत्रकारले गरेको काम कारबाहीबाट सञ्चार प्रतष्ठितानलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा सो भए गरेको मतिलि तीन महिना भतिर व्यवस्थापकले नालेस गर्न सक्नेछ । (२) कुनै श्रमजीवी पत्रकारले जानीजानी वा लापरवाहीसाथ कुनै काम गरेकोले सञ्चार प्रतष्ठितानलाई कुनै हानि वा नोक्सानी हुन गएको ठहरिएमा त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारबाट भएको हानि नोक्सानीको हर्जना भराउन लगाई नजिलाई एकहजार देखि दुईहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३) कुनै व्यवस्थापकले पटक-पटक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत कुनै काम गरेमा प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो व्यवस्थापकलाई पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) उपदफा (३) बमोजमि भएको सजायउपर चतित नबुझ्ने व्यवस्थापकले त्यस्तो सजाय भएको मतिलि पैतीस दनिभतिर सम्बन्धति उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३३क. सुविधा रोक लगाउन सफिरसि गर्न सक्ने : कुनै सञ्चार प्रतष्ठितानले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत कुनै काम गरेमा प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो सञ्चार प्रतष्ठितानलाई देहाय बमोजमिका सुविधा प्रदान गर्नबाट रोक लगाउन सम्बन्धति निकायमा सफिरसि गर्न सक्नेछ :- । (क) सञ्चार प्रतष्ठितानले पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने भएमा त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई प्रचलति कानून बमोजमि पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा समावेश नगर्न, । (ख) नेपाल सरकारबाट दनि अनुदान वा वजिजापनमा रोक लगाउन वा कटौती गर्न, । (ग) सञ्चार सामग्री एवं सोसँग सम्बन्धति कच्चा पदार्थको आयातमा रोक लगाउन, । (घ) सरकारी भ्रमण दलमा सहभागी नगराउन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ३४. कर्मचारी तथा कामदारको नयिकृति, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था : (१)

श्रमजीवी पत्रकारको नयुक्ति, सेवाको शर्त र सुवधिका सम्बन्धमा यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू कर्मचारी तथा कामदारका हकमा समेत समान रूपमा लागू हुनेछन् । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सञ्चार प्रतष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी वा कामदारको पारश्रमिक तथा सुवधि बाहेकका अन्य व्यवस्थाहरू सम्बन्धित सञ्चार प्रतष्ठानको सेवा, शर्त र सुवधि सम्बन्धी कानून बमोजमि हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सञ्चार प्रतष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी वा कामदारले यस ऐनमा लेखिएभन्दा बढी पारश्रमिक तथा सुवधि पाउने भएमा त्यस्तो बढी पारश्रमिक तथा सुवधि पाउन यस ऐनले कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३४क. ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने : श्रमजीवी पत्रकारहरूले आफ्नो व्यवसायिक तथा पेशागत हक हतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा आफू कार्यरत सञ्चार प्रतष्ठानमा ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधिनिमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्नेछन् । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३४ख. विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था : (१) श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी वा कामदार र सञ्चार प्रतष्ठानका व्यवस्थापनबीच सेवा शर्त र सुवधि सम्बन्धी कुनै विषयमा विवाद उठेमा प्रेस रजिष्ट्रारले वार्ता, मेलमिलाप वा मध्यस्थ जस्ता विभिन्न माध्यमबाट त्यस्तो विवाद समाधान गर्न गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको माध्यमबाट कुनै विवाद समाधान हुन नसकेमा त्यस्तो विवादको समाधान प्रचलित श्रम कानून बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३४ग. क्षमता विकास सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाल सरकार तथा सञ्चार प्रतष्ठानले श्रमजीवी पत्रकारको व्यवसायिक दक्षता, क्षमता र सीप विकासको लागि अध्ययन तथा तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्यको लागि नेपाल सरकारले सञ्चार प्रतष्ठानलाई आर्थिक तथा प्रावधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ र सञ्चार प्रतष्ठानले आफ्नो वार्षिक कुल आयको एक प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३४घ. नरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सक्ने : (१) सञ्चार प्रतष्ठानले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरे वा नगरेको सम्बन्धमा प्रेस रजिष्ट्रारले कुनै सञ्चार प्रतष्ठानको नरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण तथा अनुगमन गर्दा कुनै सञ्चार प्रतष्ठानले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेको देखिएमा प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो सञ्चार प्रतष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रेस रजिष्ट्रारले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित सञ्चार प्रतष्ठानको कर्तव्य हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३४ङ. यस ऐनको व्यवस्था लागू नहुने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले समतिसँगको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कुनै सञ्चार प्रतष्ठानको हकमा यस ऐनको कुनै व्यवस्था लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारले यस ऐनको कुनै व्यवस्था कुनै सञ्चार प्रतष्ठानको हकमा लागू नहुने गरी तोक्दा देहायका आधार लिन सक्नेछ :- (क) पत्रपत्रिकाको बकिरी संख्या, (ख) रेडियो यन्त्रको क्षमता, (ग) केबल टेलिभिजनको ग्राहक संख्या, (घ) हटिस हुने अनलाईन पत्रिका संख्या, (ङ) कार्यक्रम उत्पादन संख्या, (च) समाचार वितरण संख्या ।